行政法原則與裁量 — 主題式考古題整理

> 涵蓋範圍：法律保留原則、信賴保護原則、平等原則、比例原則、誠實信用原則、處罰法定原則、裁量與裁量基準、判斷餘地
> 資料來源：108～114年司律一試行政法考古題

壹、法律保留原則

一、108年第1題（原第21題）

關於法律保留原則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 給付行政倘涉及人民基本權利之保障或公共利益之重大事項者，仍應有法律保留原則之適用
(B) 行政機關得以與人民締結行政契約之方式，經契約相對人之同意而排除法律強制規定之適用
(C) 國立大學辦理校內考試訂定之考試規則，未逾越大學自治之範疇者，不生法律保留原則之適用問題
(D) 中央三級行政機關之設立，應有法律之依據

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	給付行政涉及人民基本權利保障或公共利益重大事項者，仍應適用法律保留原則
(B)	✗ 錯誤	**法律強制規定**不得以行政契約方式排除，即使經契約相對人同意亦然（行程法§135但書）
(C)	☑ 正確	大學自治範疇內之考試規則，未逾越大學自治範圍者，不生法律保留問題
(D)	☑ 正確	中央三級機關之設立應有法律依據（中央行政機關組織基準法§4）

二、109年第5題（原第25題）

關於依法行政之敘述，下列何者正確？

(A) 行政機關作成所有行政行為皆須有法律依據
(B) 在裁量行政領域，行政機關不受法之拘束
(C) 國家為達成給付行政之任務，於法規未明定時，得選擇以公法上行為或私法上行為作為實施之手段
(D) 行政內部屬法外空間，行政主體所為內部行政行為不受法之拘束

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	並非所有行政行為皆須法律依據，非干預性質之行政行為（如行政指導）不以法律依據為必要
(B)	✗ 錯誤	裁量行政仍受法之拘束，行政機關行使裁量權不得逾越法定範圍，並應符合法規授權之目的
(C)	☑ 正確	給付行政之手段選擇具有彈性，於法規未明定時，行政機關得選擇以**公法或私法**行為實施
(D)	✗ 錯誤	行政內部並非法外空間，行政規則、職務命令等內部行為仍受法之拘束

三、111年第6題（原第25題）

依司法院大法官解釋意旨，關於法律保留原則之適用範圍，下列敘述何者正確？

(A) 憲法第8條規定之人身自由保障事項，屬憲法保留事項，法律不得為任何規範
(B) 限制人民財產權之構成要件，法律得概括授權行政機關以施行細則為補充規範
(C) 限制人民之言論自由，除以法律規定外，得由法律明確授權行政機關以命令為補充規範
(D) 給付行政並未涉及人民自由權利之限制，故無法律保留原則之適用

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	人身自由為憲法第8條保障，但並非法律不得規範，而是限制人身自由須由**法律**定之（國會保留），且須依法定程序（如法官保留）
(B)	✗ 錯誤	限制人民財產權之構成要件屬**重要事項**，不得概括授權，須**明確授權**始得以命令補充（授權明確性原則）
(C)	☑ 正確	限制言論自由屬干預行政，須有法律依據，或由法律**明確授權**行政機關以命令為補充規範（釋字第443號層級化法律保留體系）
(D)	✗ 錯誤	給付行政如涉及**公共資源分配**或**重要事項**，仍有法律保留原則之適用

[!NOTE]
重點整理（層級化法律保留 — 釋字第443號）：

1. **憲法保留**：如人身自由之剝奪須經法院審問（憲法第8條）
2. **絕對法律保留（國會保留）**：涉及人民基本權利之限制，須以法律定之
3. **相對法律保留**：非屬上述事項，得由法律授權以命令為補充規範（授權須明確）
4. **無須法律保留**：執行法律之細節性、技術性事項

四、113年第24題

依司法實務見解，關於法律保留原則，下列敘述何者錯誤？

(A) 行政機關限制人民基本權利，單有組織法上之依據，並不足以符合法律保留原則之要求
(B) 地方自治團體在自治事項範圍內，原則上得以自治條例限制居民之基本權利
(C) 行政機關訂定行政規則，須有法律之授權
(D) 法律授權行政機關訂定法規命令，若無轉委任之授權，行政機關不得再委由其所屬機關訂定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	限制人民基本權利須有**作用法**上之依據，僅有組織法並不足夠（組織法≠作用法）
(B)	☑ 正確	地方自治條例經地方議會通過，有民主正當性，得限制居民基本權利（地方制度法第28條）
(C)	✗ 錯誤	行政規則為行政機關**本於職權**所訂定（行政程序法第159條），**無須法律授權**
(D)	☑ 正確	法規命令之授權不得轉委任，除非原授權法律有轉委任之規定（釋字第524號）

[!NOTE]
重點整理：

- **法規命令** → 須有法律授權（行政程序法第150條）
- **行政規則** → 本於職權訂定，無須法律授權（行政程序法第159條）
- 組織法 ≠ 作用法：限制人民權利須有作用法依據

貳、信賴保護原則

一、110年第3題（原第22題）

依司法院大法官解釋意旨，有關公法上信賴保護原則之敘述，下列何者錯誤？

(A) 人民明知無自耕能力，仍提供不正確資料，申請發放自耕能力證明書，不生信賴保護之問題
(B) 法律有溯及適用之特別規定，且溯及適用之結果有利於人民者，無違信賴保護原則
(C) 行政法規發布施行後，訂定或發布法規之機關依法定程序予以修改，無須兼顧規範對象信賴利益之保護
(D) 行政法規之修正，得以訂定過渡條款之方式，保護當事人之信賴

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	信賴不值得保護之情形：以詐欺、脅迫或提供不正確資料而取得處分者，不受信賴保護
(B)	☑ 正確	溯及適用有利於人民者（如減刑、降稅），對人民有利，不違信賴保護
(C)	✗ 錯誤	法規修改時仍須兼顧信賴利益之保護，應設過渡條款或給予合理調適期間（釋字第529號、第577號）
(D)	☑ 正確	過渡條款（過渡期間、過渡措施）為保護信賴利益之重要方式

[!NOTE]
重點整理（信賴保護三要件）：

1. **信賴基礎**：行政行為（處分、法規）之存在
2. **信賴表現**：人民因信賴而有具體之安排或處置
3. **信賴值得保護**：非以詐欺、脅迫或不正確資料取得

二、112年第4題（原第24題）

關於信賴保護原則，下列敘述何者正確？

(A) 行政機關對法規命令之程序規定予以修正，原則上亦有信賴保護原則之適用
(B) 信賴保護原則乃行政法之一般法律原則，故行政機關相互間亦得主張信賴保護原則
(C) 信賴保護原則之適用，僅須有信賴基礎即可，至於信賴是否值得保護，則屬比例原則之問題，與信賴保護原則無關
(D) 違法負擔行政處分之撤銷，亦有信賴保護原則之適用

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	法規命令之修正（包含程序規定）原則上亦有信賴保護之適用，須考量人民對既有法規之信賴
(B)	✗ 錯誤	信賴保護原則保護的是**人民**對國家行為之信賴，行政機關相互間不適用
(C)	✗ 錯誤	信賴保護須同時滿足三要件（信賴基礎、信賴表現、信賴值得保護），不僅是信賴基礎
(D)	✗ 錯誤	**違法負擔處分**之撤銷對相對人有利，人民不會因撤銷而受不利益，故無信賴保護之問題

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 撤銷**違法授益處分** → 有信賴保護問題（行政程序法第117條但書）
> - 撤銷**違法負擔處分** → 對人民有利，無信賴保護問題
> - 廢止**合法授益處分** → 有信賴保護，應予補償（行政程序法第126條）

參、平等原則

一、111年第3題（原第22題）

如警察人員考試規則規定，男性身高不及 165 公分者，為體格檢查不合格，不得參加考試或分配訓練。依司法實務見解，關於平等原則，下列敘述何者最為正確？

(A) 如國人平均身高男性已達 165 公分以上，對於警察之身高限制，以 165 公分為標準，並不違反平等原則
(B) 如國人平均身高男性已達 170 公分以上，對於警察之身高限制，應調高為 170 公分，始符合平等原則
(C) 警察身高限制應以國際上先進國家之平均身高為標準，否則即屬恣意之決定，違反平等原則
(D) 考量警察從事治安工作之特殊性，與一般公務人員有別，關於其身高之條件，可容許合理之差別待遇

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	不能僅以平均身高作為唯一判斷標準，尚須考量是否與職務目的有合理關聯
(B)	✗ 錯誤	身高標準並非機械式地連動平均身高，而是須考量職務需求之合理性
(C)	✗ 錯誤	以國際先進國家平均身高為標準並無法律依據，且各國國情不同
(D)	☑ 正確	平等原則容許合理之差別待遇，警察工作具有特殊體能需求，對身高設門檻屬合理差別待遇（釋字第715號參照）

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 平等原則 ≠ 絕對相同對待，允許**合理之差別待遇**
> - 判斷標準：差別待遇須與**規範目的**之間具有合理關聯性
> - 審查密度依基本權侵害程度而異（寬鬆、中度、嚴格審查）

肆、誠實信用原則

一、114年第2題（原第22題）

環保機關查獲地下油槽滲漏污染地下水，通知負責人限期改善，否則依法處罰，惟在限期改善期限屆至前，即對油槽之負責人裁處罰鍰。關於環保機關之裁罰行為，下列敘述何者正確？

(A) 違反比例原則
(B) 裁罰處分無效
(C) 基於維護公益並未違法
(D) 違反誠實信用原則

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	本案核心問題並非手段與目的之比例性，而是行政機關自食其言
(B)	✗	違反誠信原則之處分為**違法**，得撤銷，但非當然**無效**（無效須重大明顯瑕疵）

(C) ✗ 行政機關給予限期改善之承諾後，在期限屆至前即裁罰，即便基於公益亦屬違法
(D) ☑ 正確 行政機關通知限期改善後，在期限屆至前即裁罰，違反**誠實信用原則**（禁反言），屬權利濫用

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **誠實信用原則**（行政程序法第8條）：行政行為應以誠實信用之方法為之，並保護人民正當合理之信賴
> - 具體態樣：**禁反言**（行政機關不得自食其言）、**權利濫用禁止**

伍、處罰法定原則

一、111年第4題（原第23題）

行政機關作成裁罰處分時，過度擴張解釋法定義務構成要件之範圍，違反下列何種法律原則？

(A) 比例原則
(B) 平等原則
(C) 法律明確性原則
(D) 處罰法定原則

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	比例原則審查的是手段與目的之關係，本題問的是**構成要件之解釋**是否逾越法律規定
(B)	✗	平等原則處理的是不同主體間之差別待遇，非本題爭點
(C)	✗	法律明確性原則要求法律規定本身須明確，本題是行政機關「解釋」逾越範圍
(D)	☑ 正確	處罰法定原則要求：處罰之構成要件及法律效果須有法律依據，行政機關不得過度擴張解釋以逾越法律規定之範圍

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - **處罰法定原則**（行政罰法第4條）：違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限
> - 與**法律明確性原則**之區別：
>
> - 法律明確性 → 審查法律規定本身是否明確可理解
> - 處罰法定 → 審查行政機關適用法律時是否逾越法定範圍

陸、裁量與裁量基準

一、112年第6題（原第26題）

若法律規定，供應菸品予兒童及少年者，處新臺幣（下同）1萬元以上5萬元以下罰鍰。今A廠商販售菸品予少年甲，A 廠商所販售之菸品係由 B 廠商供應，而 B 廠商曾有違規作菸品廣告之紀錄，主管機關只考慮前揭事實，即逕行裁處A廠商5萬元罰鍰。關於此裁量權之行使，下列敘述何者正確？

(A) 裁量適法
(B) 裁量逾越
(C) 裁量不當
(D) 裁量濫用

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	裁量有瑕疵，不適法
(B)	✗	裁量逾越是指裁量結果超出法定範圍（如罰鍰超過5萬元上限），本案5萬元在法定範圍內
(C)	✗	裁量不當是指裁量結果不合目的但非違法，本案已屬違法
(D)	☑ 正確	主管機關將**B廠商**之違規紀錄作為裁處**A廠商**之考量因素，係考量與事件無關之因素，**屬裁量濫用**（不當聯結禁止）

> [!NOTE]
> **重點整理（裁量瑕疵三類型）**：
>
> 1. **裁量逾越**：裁量結果超出法定範圍（如法定罰鍰上限5萬，裁罰6萬）
> 2. **裁量濫用**：裁量過程考量不相關因素、違反不當聯結禁止、出於恣意
> 3. **裁量怠惰（裁量萎縮）**：該裁量而不裁量，如一律裁罰最高額而未考量個案情節

二、113年第25題

行政機關依其自行訂定的裁量基準作成裁罰處分，受理訴願機關或行政法院對於該裁罰處分之審查，下列敘述何者正確？

(A) 基於行政規則之間接對外效力，受理訴願機關或行政法院應受裁罰基準之拘束
(B) 裁量基準為行政規則，具內部拘束力，原處分符合裁量基準即無違法或不當可言
(C) 原處分機關依裁量基準作成之裁罰處分，如違反比例原則，受理訴願機關或行政法院仍得予以撤銷
(D) 裁量基準為法規命令，如侵害人民權利，受理訴願機關或行政法院應聲請法規範憲法審查

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	裁量基準為行政規則，法院**不受其拘束**，僅具間接對外效力（自我拘束）
(B)	✗ 錯誤	即使符合裁量基準，若個案適用結果違反比例原則或造成不公，仍構成違法
(C)	☑ 正確	裁量基準僅具內部拘束力，若適用於個案結果違反比例原則，訴願機關或法院仍得撤銷
(D)	✗ 錯誤	裁量基準是**行政規則**，非法規命令，不適用法規範憲法審查

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 裁量基準之性質 → **行政規則**（行政程序法第159條第2項第2款）
> - 效力：對內有**自我拘束**效力，行政人員原則上應遵守
> - 但：法院不受拘束；個案若違反比例原則，法院仍得撤銷

三、114年第4題（原第24題）

行政機關依職權訂定裁量基準，其所屬機關在處理具體個案時認為個案情形特殊，未依此裁量基準作成個案裁量決定，有關此個案裁量決定，下列敘述何者正確？

(A) 即使具體個案情況特殊，所屬機關仍須遵守裁量基準
(B) 裁量基準為行政指導準則，對所屬機關具事實拘束力
(C) 裁量本屬個案決定，故具通案性質之裁量基準係供下屬參考用
(D) 為達成具體個案之公平正義，此裁量可依個案特殊情形而定

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	裁量基準雖有內部拘束力，但在個案情形特殊時，得例外不適用，以避免個案不正義
(B)	✗ 錯誤	裁量基準是**行政規則**，非行政指導；對下級機關具**法律上拘束力**（指令層級），非僅事實拘束力
(C)	✗ 錯誤	裁量基準並非僅供參考，對下級機關原則上有拘束力，但允許例外
(D)	☑ 正確	裁量基準允許**個案例外**（Einzelfallgerechtigkeit），在個案情形特殊、適用基準將產生不公正結果時，得偏離裁量基準，以實現個案正義

> [!NOTE]
> **重點整理**：
>
> - 裁量基準原則上有拘束力 → 下級機關應遵守
> - 例外：個案情形特殊時，得偏離裁量基準 → **個案正義優先**
> - 偏離時應附理由說明為何不適用裁量基準

柒、判斷餘地

一、109年第4題（原第24題）

藥害救濟法第13條第9款所定有關常見且可預期之藥物不良反應，不得申請藥害救濟。依司法院釋字第767號解釋意旨，下列敘述何者錯誤？

(A) 將常見且可預期之藥物不良反應完全排除於得申請藥害救濟範圍之外，與比例原則無違
(B)「常見」、「可預期」之意義，於個案中經由適當組成之機構依其專業知識加以認定及判斷，司法不再予以審查
(C) 所謂「常見且可預期之藥物不良反應」，雖屬不確定法律概念，但依據一般人民日常生活與語言經驗，尚非難以理解，未違反法律明確性原則
(D) 藥害救濟之給付對象、要件及不予救濟範圍之事項，屬社會政策立法，立法者自得斟酌國家財力、資源之有效運用及其他實際狀況，為妥適規定，享有較大之裁量空間

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	將常見且可預期之不良反應排除於藥害救濟範圍外，經立法裁量，與比例原則無違
(B)	✗ 錯誤	「常見」、「可預期」雖屬不確定法律概念，但**司法仍得審查**，並非完全不予審查。適當組成之機構之認定仍應受司法監督
(C)	☑ 正確	「常見且可預期」之概念依一般人民經驗尚非難以理解，未違反**法律明確性原則**
(D)	☑ 正確	藥害救濟屬社會政策立法，立法者享有較大之**裁量空間**（形成自由）

[!NOTE]
重點整理（不確定法律概念與司法審查）：

- 不確定法律概念之適用，原則上為法律問題，行政法院得**全面審查**
- 例外：如涉及高度專業性、技術性之判斷（如國家考試評分），承認行政機關有**判斷餘地**
- 即使有判斷餘地，若有程序瑕疵或事實認定錯誤，法院仍得介入審查

二、112年第5題（原第25題）

下列何種事項非屬行政機關有判斷餘地之類型？

(A) 公務員之考績核定
(B) 大學教師升等評量
(C) 汽車駕駛人呼氣酒精濃度測試
(D) 國家考試申論題型之成績評定

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	有判斷餘地	公務員考績核定涉及人事評價，屬高度屬人性之判斷，行政機關有判斷餘地
(B)	有判斷餘地	大學教師升等評量屬學術專業判斷，評審委員享有判斷餘地（釋字第462號）
(C)	☑ 無判斷餘地	酒精濃度測試為**客觀事實認定**（科學儀器量測），無涉主觀評價，不屬判斷餘地
(D)	有判斷餘地	國家考試成績評定涉及專業學識判斷，閱卷委員有判斷餘地（釋字第319號）

[!NOTE]
重點整理（判斷餘地之類型）：

1. **考試成績評定**：國家考試、教師升等（釋字第319號、第462號）
2. **人事評價**：公務員考績、免職評價
3. **專業獨立委員會之決定**：如NCC之處分、公平會之決定
4. **計畫性決定**：行政計畫之形成（計畫裁量）
5. **預測性決定**：涉及未來事實之評估判斷
   ⚠ 客觀事實認定（如酒測值）→ 無判斷餘地

三、114年第3題（原第23題）

依據學說與司法實務見解，對於不確定法律概念是否具有判斷餘地，下列敘述何者錯誤？

(A) 考試成績之評定，閱卷委員應有判斷餘地，但若試題屬簡答題且評分標準已客觀明確，即無判斷餘地
(B) 學校依據性別平等教育法就校園性別事件組成之調查小組，其調查報告對於性騷擾之事實認定屬於判斷餘地，法院應受拘束
(C) 行政機關就其事項雖具有判斷餘地，但若有出於與事物無關之考量之情事，法院仍得介入審查
(D) 獨立委員會所作成的評價決定具有判斷餘地，行政法院之審查應受到限制，但涉及人民基本權利屬性的判斷，仍應提高審查密度

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	考試成績評定原則上有判斷餘地，但若評分標準已客觀明確（如簡答題有標準答案），即回歸**客觀事實認定**，無判斷餘地
(B)	✗ 錯誤	性騷擾之**事實認定**屬客觀事實調查，並非專業評價判斷，不屬判斷餘地，法院得**全面審查**
(C)	☑ 正確	判斷餘地並非完全不受司法審查，若有**考量不相關因素、程序瑕疵、事實認定錯誤**等情形，法院仍得介入

(D) ☑ 正確　獨立委員會決定有判斷餘地，但涉及人民基本權利時，法院應提高審查密度（基本權利保障之要求）

> [!NOTE]
> **重點整理（判斷餘地之司法審查例外 — 法院得介入之情形）：**
>
> 1. 判斷出於不完全之事實基礎（事實認定錯誤）
> 2. 出於與事物無關之考量（不相關因素）
> 3. 違反一般有效之評價標準
> 4. 組織或程序上有瑕疵
> 5. 涉及人民基本權利 → 提高審查密度

捌、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
法律保留原則	1	1		1		1		4
信賴保護原則			1		1			2
平等原則				1				1
誠實信用原則							1	1
處罰法定原則				1				1
裁量與裁量基準					1	1	1	3
判斷餘地		1			1		1	3
合計	**1**	**2**	**1**	**3**	**3**	**2**	**3**	**15**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
層級化法律保留	憲法保留→絕對法律保留→相對法律保留→無須法律保留（釋字443）
法規命令 vs. 行政規則	法規命令須法律授權；行政規則本於職權，無須授權
信賴保護三要件	信賴基礎＋信賴表現＋信賴值得保護
違法授益處分撤銷	有信賴保護問題；違法負擔處分撤銷則無
平等原則	容許合理之差別待遇，須與規範目的具合理關聯
誠信原則（禁反言）	行政機關不得自食其言（如限期改善卻提前裁罰）
裁量瑕疵三類型	裁量逾越、裁量濫用、裁量怠惰
裁量基準性質	行政規則，法院不受拘束；個案特殊得偏離
判斷餘地類型	考試評分、人事評價、獨立委員會、計畫性及預測性決定
判斷餘地之司法審查	事實錯誤、不相關考量、程序瑕疵、涉基本權 → 法院得介入
法律強制規定與行政契約	法律強制規定不得以行政契約排除，即使相對人同意
給付行政手段選擇	法規未明定時，得選擇公法或私法行為實施
不確定法律概念之司法審查	原則上法院得全面審查；例外承認判斷餘地

> **資料來源：** 108–114 年司律一試行政法考古題
> **最後更新：** 2026-06-19